

METAS DA SEMANA 24

**CARREIRAS AGU
AU | PF | PFN**

PRÉ-EDITAL

PANORAMA SEMANAL DE METAS

SEMANA 24				
META	DISCIPLINA	ASSUNTO	CONTROLE DA META	PERCENTUAL DE ACERTOS
162	Revisão	Revisão de Direito Processual Penal	Pág. 3	
163	Processo Penal	Procedimentos	Pág. 4	
164	Administrativo	Processo Administrativo	Pág. 5	
	Revisão	Revisão de Direito Penal	Pág. 12	
165	Administrativo	Consórcios Públicos	Pág. 13	
	Revisão	Revisão de Direito Civil	Pág. 18	
166	Constitucional	Direitos e Garantias Fundamentais	Pág. 19	
167	Civil	Atos Unilaterais, Preferências e Privilégios Creditórios	Pág. 21	
	Revisão	Revisão de Direito Constitucional	Pág. 25	
168	Revisão	Revisão de Direito Processual Civil	Pág. 27	

META 162

REVISÃO: DIREITO PROCESSUAL PENAL

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 18	Inquérito Policial; Ação Penal; Prisões e Liberdade Provisória.
SEMANA 19	Prova.
SEMANA 23	Suspensão Condicional do Processo; Juizados Especiais; Interceptação Telefônica.
SEMANA 24	Procedimentos.

Como revisar?

- A revisão focará nos assuntos da **SEMANA 23**.
- Resolva, pelo menos, **30 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.

META 163

PROCEDIMENTOS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 30 Processos dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos.

Na PF: 9 (...) Do processo e do julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler **PROCEDIMENTOS NO PROCESSO PENAL** pelo material de apoio do curso.
- Ler os artigos mencionados no material.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL PENAL
ASSUNTOS	FAÇA A BUSCA POR PALAVRAS-CHAVE
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

META 164

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 66. Processo Administrativo. Lei nº 9.784/99.

Na PF: 23 Processo Administrativo (Lei nº 9.784/1999).

Na PFN: 34. Procedimento Processo administrativo (Lei nº 9.784/1999). Instância administrativa. Representação e reclamação administrativas. Pedido de reconsideração e recurso hierárquico próprio e impróprio. Prescrição administrativa.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto pelo **PDF Base** do curso.
- Ler a [Lei n. 9.784/99](#), com atenção especial às alterações promovidas pela [Lei n. 14.210/2021](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **25 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO ADMINISTRATIVO
ASSUNTO	6 PROCESSO ADMINISTRATIVO - LEI 9.784/99
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Princípio da Oficialidade:

- Impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados.
- A desistência do interessado não impede o prosseguimento do processo administrativo, caso haja interesse público.
- O processo pode ser iniciado de **OFÍCIO** ou a **PEDIDO DE INTERESSADOS**.

b) Princípio do Formalismo Moderado:

- É necessária a adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados.
- Em regra, não é necessário o reconhecimento de firma.

c) Outras informações:

- É possível que haja motivação referencial ou aliunde. Em outras palavras, a motivação feita mediante simples declaração de concordância com fundamentos de pareceres anteriores não viola o princípio da motivação.
- Os atos do processo administrativo **devem ser realizados em dias úteis**, no horário normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo.

NÃO CONFUNDA: LEI N. 9.784/99	
REALIZAÇÃO DOS ATOS	CONTAGEM DOS PRAZOS
Dias úteis	Dias corridos, em regra

- A delegação não transfere a competência. Há mera transferência do exercício de parte das atribuições do delegante.
- Em se tratando de atribuição delegada, a autoridade coatora, para fins de interposição de mandado de segurança, será a **autoridade delegatária**.

Macete:

Quem responde pelo ato?

Autoridade que é otária. Logo, é a delegatária.

- Não podem ser objeto de delegação:

a) a edição de atos de caráter normativo;

b) a decisão de recursos administrativos;

c) as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.

Macete:

CE-NO-RA

Competência Exclusiva

NOrativo

Recursos **Ad**ministrativos

d) Recursos:

- O recurso administrativo tramitará no máximo **POR TRÊS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS**, salvo disposição legal diversa (art. 57 da Lei n. 9.784/99).
- O prazo para interposição de recurso administrativo é de **DEZ DIAS**. Cuidado para não confundir com o prazo de decidir (**TRINTA DIAS**).

NÃO CONFUNDA: PRAZOS DA LEI N. 9.784/99

PRAZO PARA INTERPOR RECURSO	10 dias
PRAZO PARA DECIDIR RECURSO APÓS RECEBIMENTO PELA AUTORIDADE COMPETENTE	30 dias, no máximo
PRAZO PARA DECIDIR PROCESSO APÓS INSTRUÇÃO	30 dias, prorrogáveis por 30 dias

MANIFESTAÇÃO DO INTERESSADO APÓS INSTRUÇÃO	10 dias, no máximo
ATOS DO ÓRGÃO OU AUTORIDADE	5 dias
INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO DO INTERESSADO	3 dias úteis é a antecedência mínima
INTIMAÇÃO DE INTERESSADOS DE PROVA OU DILIGÊNCIA	3 dias úteis é a antecedência mínima

- Em regra, o recurso **NÃO TEM EFEITO SUSPENSIVO.**
- No caso de interposição de recurso administrativo perante autoridade incompetente, a legislação prevê que a autoridade competente seja indicada ao recorrente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso.
- É **POSSÍVEL REFORMATIO IN PEJUS** (art. 64).
- Processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, **a pedido ou de ofício**, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada (art. 65). **NÃO É POSSÍVEL REFORMATIO IN PEJUS.**

NÃO CONFUNDA: LEI N. 9.784/99	
RECURSO	REVISÃO
Pode reformatio in pejus	Não pode reformatio in pejus

e) Aplicação da Lei n. 9.784/99 aos Estados e Municípios:

Com vistas nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, este Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação, por analogia integrativa, da Lei Federal n. 9.784/1999, que disciplina a decadência quinquenal para revisão de atos administrativos no âmbito da administração pública federal, aos Estados e Municípios,

quando ausente norma específica, não obstante a autonomia legislativa destes para regular a matéria em seus territórios. Precedente: MS 18.338/DF.

f) Anulação, convalidação e revogação:

NÃO CONFUNDA: LEI N. 9.784/99		
ANULAÇÃO	REVOGAÇÃO	CONVALIDAÇÃO
Ato vinculado. Art. 53. A Administração <u>deve anular</u> seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.	Ato discricionário. Art. 53. A Administração (...) <u>pode revogá-los</u> por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.	Ato discricionário. Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis <u>poderão ser convalidados</u> pela própria Administração.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula Vinculante n. 21:** É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
- **Súmula n. 6 do STF:** A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos antes de aprovada por aquele tribunal, ressalvada a competência revisora do Judiciário.
- **Súmula n. 346 do STF:** A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

- **Súmula n. 473 do STF:** A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
- **Súmula n. 510 do STF:** Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.
- **Súmula n. 633 do STJ:** A Lei 9.784/99, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para revisão de atos administrativos no âmbito da administração pública federal, pode ser aplicada de forma subsidiária aos Estados e municípios se inexistente norma local e específica regulando a matéria.
- **Súmula n. 651 do STJ:** Compete à autoridade administrativa aplicar ao servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação, por autoridade judicial, à perda da função pública.
- **Súmula n. 650 do STJ:** A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei nº 8.112/90.
- **Súmula n. 665 do STJ:** O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.
- O art. 57 da Lei 9.784/99 fala que o recurso administrativo tramitará por três instâncias; isso não significa, contudo, que a parte poderá interpor três recursos.

Precedente: MS 27.102-DF, julgado em 23/8/2023 (Info 14 do STJ – Edição Extraordinária).

- É possível a aplicação analógica da teoria da continuidade delitiva (art. 71 do CP) no âmbito do processo administrativo.

A sequência de várias infrações de mesma natureza, apurados em uma única autuação, é considerada como de natureza continuada e, portanto, sujeita à imposição de multa singular. Precedente: AgInt no REsp 1.783.746-RJ, julgado em 13/2/2023 (Info 11 do STJ – Edição Extraordinária).

- As provas declaradas ilícitas pelo Poder Judiciário não podem ser utilizadas, valoradas ou aproveitadas em processos administrativos de qualquer espécie. Precedente: ARE 1316369/DF (Repercussão Geral – Tema 1238) (Info 1079).

- A mesma autoridade que ofereceu denúncia criminal contra o suspeito pode atuar como julgadora no processo administrativo que apura o mesmo fato. Precedente: RMS 54717-SP (Info 744).

- Os processos administrativos sancionadores instaurados por agências reguladoras contra concessionárias de serviço público devem obedecer ao princípio da publicidade durante toda a sua tramitação, ressalvados eventuais atos que se enquadrem nas hipóteses de sigilo previstas em lei e na Constituição. STF. Plenário. ADI 5371/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/2/2022 (Info 1045).

- Em processo administrativo, a notificação por edital reserva-se exclusivamente para as hipóteses de:

- a) interessado indeterminado;
- b) interessado desconhecido; ou
- c) interessado com domicílio indefinido.

Precedente: MS 27227-DF (Info 716).

META 164

REVISÃO: DIREITO PENAL

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 20	Introdução à Parte Geral; Introdução à Teoria do Crime.
SEMANA 21	Fato Típico: Conduta; Fato Típico: Nexô Causal.
SEMANA 22	Ilícitude; Culpabilidade; Concurso de Pessoas; Extinção da Punibilidade.
SEMANA 23	Crimes contra a Administração Pública; Lei da Lavagem de Dinheiro.

Como revisar?

- A revisão focará nos temas das **SEMANAS 22 e 23**.
- Resolva, pelo menos, **25 questões** sobre os temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.

META 165

CONSÓRCIOS E CONVÊNIOS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 14. Consórcios Públicos.

Na PF: 26 Convênios administrativos. Consórcios públicos (Lei nº 11.107/2005).

Na PFN: 8. Consórcios Públicos (Lei nº 11.107/2005).

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o **PDF Base** do curso sobre **CONSÓRCIOS E CONVÊNIOS**.
- Ler a [Lei n. 11.107/2005](#) e o artigo 184 da [Lei n. 14.133/21](#).
- Fazer, pelo menos, **25 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO ADMINISTRATIVO
ASSUNTO	3.9 CONSÓRCIOS PÚBLICOS
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Noções Introdutórias:

- Base constitucional:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados,

autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.

- A Lei n. 11.107/2005 trata-se, portanto, de uma lei nacional que traz normas gerais sobre os consórcios públicos.
- **Conceito:** é um contrato multilateral, firmado entre entidades federativas, para persecução de objetivos comuns, do qual origina nova pessoa jurídica de direito público.
- A União só poderá participar de consórcios públicos dos quais também façam parte todos os Estados em cujos territórios estejam situados os Municípios consorciados.

b) Consórcios Públicos:

- O consórcio público pode adquirir personalidade jurídica:

NATUREZA	CARACTERÍSTICAS
DIREITO PÚBLICO	A regulamentação será feita pela lei de ratificação do protocolo de intenções.
	Art. 6º O consórcio público adquirirá personalidade jurídica: I – de DIREITO PÚBLICO , no caso de constituir associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções.
	Forma uma associação pública.
	O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da Federação consorciados.
	A regulamentação atenderá os requisitos da legislação civil.

DIREITO PRIVADO	Art. 6º O consórcio público adquirirá personalidade jurídica: II – de DIREITO PRIVADO, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil.
	§ 2º No caso de se revestir de personalidade jurídica de direito privado, o consórcio público observará as normas de direito público no que concerne à realização de licitação, celebração de contratos, prestação de contas e admissão de pessoal, que será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

- O contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação, mediante lei, do protocolo de intenções.
- É nula a cláusula do contrato de consórcio que preveja determinadas contribuições financeiras ou econômicas de ente da Federação ao consórcio público, salvo a doação, destinação ou cessão do uso de bens móveis ou imóveis e as transferências ou cessões de direitos operadas por força de gestão associada de serviços públicos.
- Os entes da Federação consorciados, ou os com eles conveniados, poderão ceder-lhe servidores, na forma e condições da legislação de cada um.
- Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, como condição de sua validade, as obrigações que um ente da Federação constituir para com outro ente da Federação ou para com consórcio público no âmbito de gestão associada em que haja a prestação de serviços públicos ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos.

- É nula a cláusula de contrato de programa que atribuir ao contratado o exercício dos poderes de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços por ele próprio prestados.
- O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto o consórcio público ou o convênio de cooperação que autorizou a gestão associada de serviços públicos.
- Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes consorciados responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantindo o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação.
- Consórcios na Lei de Licitações:

VALORES PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO:

Art. 75. É dispensável a licitação: **(Lei n. 14.133/21 - Nova Lei de Licitações).**

I - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

2º Os valores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão duplicados para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas na forma da lei

CENTRAIS DE COMPRAS:

Art. 181. Os entes federativos instituirão centrais de compras, com o objetivo de realizar compras em grande escala, para atender a diversos órgãos e entidades sob sua competência e atingir as finalidades desta Lei.

Parágrafo único. No caso dos **MUNICÍPIOS COM ATÉ 10.000 (DEZ MIL) HABITANTES**, serão preferencialmente constituídos consórcios públicos para a realização das

atividades previstas no caput deste artigo, nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005.

META 165

REVISÃO: DIREITO CIVIL

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 12	LINDB; Pessoa Natural, Pessoa Jurídica e Bens.
SEMANA 13	Fatos, Atos e Negócios Jurídicos até Prescrição e Decadência; Obrigações.
SEMANA 14	Teoria Geral dos Contratos; Principais Contratos em Espécie.
SEMANA 15	Responsabilidade Civil.
SEMANA 16	Posse; Propriedade e Direitos Reais.

Como revisar?

- A revisão focará nos temas da **SEMANA 16**.
- Resolva, pelo menos, **25 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.

META 166

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 20. Direitos e garantias individuais e coletivos. Processo eleitoral. 21. Princípio da legalidade. 22. Princípio da isonomia. 23. Regime constitucional da propriedade. Função social da propriedade. 24. *Habeas corpus*, mandado de segurança, mandado de injunção e *habeas data*. 25. Liberdades constitucionais. Jurisdição constitucional no Direito Brasileiro e no direito comparado.

Na PF: 15 Direitos e garantias individuais e coletivos. Direitos fundamentais. 16 Princípio da legalidade e da reserva legal. 17 Princípio da isonomia. 18 Direito adquirido, coisa julgada, ato jurídico perfeito e conflito de normas no tempo. 19 Regime constitucional da propriedade. 20 Princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 21 *Habeas corpus*, mandado de segurança, mandado de injunção e *habeas data*. 22 Liberdades constitucionais. Jurisdição constitucional no direito brasileiro e no direito comparado.

Na PFN: 5. (...) Dos Direitos e Garantias fundamentais. Direitos fundamentais: concepções, características, dimensões, eficácia, limites.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler o artigo 5º da [Constituição Federal](#).
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO CONSTITUCIONAL
ASSUNTO	5 DIREITOS INDIVIDUAIS

	6 DIREITOS INDIVIDUAIS – REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS E GARANTIAS PROCESSUAIS
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

META 167

ATOS UNILATERAIS, PREFERÊNCIAS E PRIVILÉGIOS CREDITÓRIOS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 31. Obrigação por declaração unilateral de vontade: promessa de recompensa, gestão de negócios, pagamento indevido e enriquecimento sem causa. (...)

Na PF: 6 (...) Dos atos unilaterais. (...) Das preferências e privilégios creditórios.

Na PFN: 7. (...) Atos unilaterais. Obrigação por declaração unilateral de vontade: promessa de recompensa, gestão de negócios, pagamento indevido e enriquecimento sem causa e títulos de crédito. 8. (...) Preferências e privilégios creditórios.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler os assuntos **ATOS UNILATERAIS** e **PREFERÊNCIAS E PRIVILÉGIOS CREDITÓRIOS** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes artigos do [Código Civil](#): 854 a 886; e 955 a 965.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **25 questões** sobre os assuntos no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO CIVIL
ASSUNTO	5.12 ATOS UNILATERAIS: PROMESSA DE RECOMPENSA E GESTÃO DE NEGÓCIOS 5.13 ATOS UNILATERAIS: PAGAMENTO INDEVIDO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

	3.6 PREFERÊNCIA E PRIVILÉGIOS CREDITÓRIOS
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O ASSUNTO

- *Atos Unilaterais:*

- A promessa de recompensa constitui-se como um **ato unilateral não-receptício**, que adquire sua eficácia vinculante quando a vontade do promitente é tornada pública, independentemente de aceitação.
- Se o ato contemplado na promessa for praticado por mais de um indivíduo, terá direito à recompensa o que **primeiro o executou**.
- O CC adota a **teoria subjetiva** da repetição de indébito. Veja:

Art. 877. Àquele que voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova de tê-lo feito por erro.

- Quem paga dívida prescrita não pode reaver o valor pago. Veja:

Art. 882. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível.

- Não cabe restituição por enriquecimento sem causa, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido:

Enunciado n. 36 do CJF: O art. 886 do novo CC não exclui o direito à restituição do que foi objeto de enriquecimento sem causa nos casos em que os meios alternativos conferidos ao lesado encontram obstáculos de fato.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 261 do STF:** Para a ação de indenização, em caso de avaria, é dispensável que a vistoria se faça judicialmente.
- **Súmula n. 491 do STF:** É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado.
- **Súmula n. 492 do STF:** A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.
- **Súmula n. 562 do STF:** Na indenização de danos materiais decorrentes de ato ilícito cabe a atualização de seu valor, utilizando-se, para esse fim, dentre outros critérios, os índices de correção monetária.
- **Súmula n. 43 do STJ:** Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.
- **Súmula n. 54 do STJ:** Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
- **Súmula n. 132 do STJ:** A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.
- **Súmula n. 221 do STJ:** São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação.
- **Súmula n. 246 do STJ:** O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.

- **Súmula n. 362 do STJ:** A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

META 167

REVISÃO: DIREITO CONSTITUCIONAL

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 1	Poder Executivo; Poder Judiciário.
SEMANA 2	Poder Legislativo: Processo Legislativo; Poder Legislativo: Órgãos e Tribunais de Contas; Funções Essenciais à Justiça.
SEMANA 7	Controle de Constitucionalidade.
SEMANA 10	Organização Política do Estado.
SEMANA 19	Teoria da Constituição e Constitucionalismo; Constituição, Classificação, Elementos e Hermenêutica Constitucional.
SEMANA 22	Poder Constituinte; Teoria Geral dos Direitos Fundamentais.
SEMANA 23	Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais; Nacionalidade; Direitos e Partidos Políticos.
SEMANA 24	Direitos e Garantias Fundamentais em Espécie.

Como revisar?

- A revisão focará nos temas das **SEMANAS 22 e 23**.
- Resolva, pelo menos, **25 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.

- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.

META 168

REVISÃO: DIREITO PROCESSUAL CIVIL

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 1	Normas Fundamentais até Competência.
SEMANA 2	Sujeitos Processuais, Litisconsórcio e Intervenção de Terceiros.
SEMANA 3	Atos Processuais até Valor da Causa; Tutela Provisória.
SEMANA 4	Processo de Conhecimento; Sentença, Coisa Julgada e Cumprimento de Sentença.
SEMANA 5	Teoria Geral dos Recursos; Recursos em Espécie.
SEMANA 6	Procedimentos Especiais.
SEMANA 8	Introdução ao Processo Coletivo; Ação Civil Pública; Ação Popular; Mandado de Segurança.
SEMANA 9	Teoria Geral da Execução; Execução contra a Fazenda Pública; Regime Constitucional de Precatórios.
SEMANA 11	Execução Fiscal; Ação Rescisória e <i>Querela Nullitatis</i> .
SEMANA 12	Reclamação.

Como revisar?

- A revisão focará **EM TODOS OS TEMAS JÁ ESTUDADOS** NA DISCIPLINA até o momento.
- Resolva, pelo menos, **50 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o ***compilado jurisprudencial*** e os ***artigos relacionados aos temas***.